

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 17/2530

นายโชตน์ ศิริกายะ กับพวก

โจทก์

นางสาวบุญนาท ททรัพย์เมฆ

จำเลย

นายเรืองศักดิ์ จิรกิตตยากร โจทก์ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาท โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่พิพาทจากโจทก์ที่ 1 ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่พิพาทนับแต่ซื้อมาจากโจทก์ที่ 1 เนื่องจากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาท โปรดเร่งรัดคดีให้เสร็จโดยเร็วด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายและรื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 4083 ตำบลบางเขนอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่จำเลยทำสัญญาเช่าจากโจทก์ที่ 1 และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท และชดเชยค่าเสียหายเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะได้ขนย้ายและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ขับไล่จำเลยและบริวารและให้รื้อสิ่งปลูก
สร้างออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 4083 ตำบลบางกรวยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 76)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ